

1500884-52.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112932/2020 - Delegacia de Polícia de Suzano, 11301252 - Delegacia de Polícia de Suzano, 1810/20/309 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2112932 - Delegacia de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Jd. Paulista, Suzano - 08675-230 - SP

Processo nº:1500884-52.2020.8.26.0616Ré(u):Marcos Paulo Xavier Arcandequ da Silva e outro

ATA DE AUDIÊNCIA

(SISTEMA TELEPRESENCIAL)

(MICROSOFT TEAMS)

(Recomendação CNJ nº 62/2020 e Comunicado CG nº 284/2020)

INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500884-52.2020.8.26.0616

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2112932/2020 - Delegacia de Polícia de Suzano, 11301252 - Delegacia de Polícia de Suzano, 1810/20/309 - Delegacia de Polícia de Suzano, 2112932 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcos Paulo Xavier Arcandequ da Silva e outro

Réu Preso

Em 29 de novembro de 2022, às 13:30h, nesta Cidade e Comarca de de Suzano, Estado de São Paulo, em audiência pelo sistema virtual, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, o Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos digitais do Processo Crime em epígrafe. Realizado o pregão, constatou-se a presença do(a) Promotor(a) de Justiça DR. FELIPE JOSÉ ZAMPONI SANTIAGO, os réus: Bruno Paixão Monteiro e sua Defensora Dativa nomeada DRA. Erica Soares dos Santos OAB 451621/SP; E Marcos Paulo Xavier Arcandequ da Silva e sua Defensora ad hoc DRA. Erica Soares dos Santos OAB 451621/SP. Presente a vítima: ARIEL DE ANDRADE TORQUATO. Presentes as testemunhas da Acusação: Roni Mayer de Souza e Charles Jose dos Santos. Presentes as testemunhas da Defesa (corrêu Marcos): Rafael da Silva

Rosa, Mauro Donizete Alves, Joelson Francisco do Nascimento e Cicero Ramos Feitosa. De início, foi informado pelo Réu Marcos Paulo que seu advogado constituído faleceu e que deseja a nomeação de defensor dativo. A seguir, foi ouvida a vítima, na ausência dos réus, havendo desistência pelas partes, devidamente homologada, da oitiva das testemunhas Roni Mayer de Souza, Charles Jose dos Santos, Rafael da Silva Rosa, Mauro Donizete Alves, Joelson Francisco do Nascimento e Cicero Ramos Feitosa. Por fim, pelos Réus foi consignado o desejo de permanecerem em silêncio em seus interrogatórios. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não havia diligências a serem requeridas. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que dava por encerrada a instrução. Apresentadas alegações finais pelas partes, em que requereram a absolvição do Réu, por prova da inexistência do crime (art. 386, I, CPP). A seguir, foi proferida a seguinte sentença: "Nesta audiência, a vítima relatou que não foi alvo de nenhuma conduta que caracterizasse qualquer crime, mas apenas que presenciou um furto a terceiro e duas pessoas planejando um roubo, mas não o executando. Dessa forma, há demonstração de que não foi praticado nenhum crime, o que leva à absolvição dos Réus. "Ante o exposto, absolvo BRUNO PAIXÃO MONTEIRO e MARCOS PAULO XAVIER ARCANDEQUE DA SILVA, com fulcro no art. 386, I, CPP. Em razão da absolvição, revogo a prisão preventiva do Réu Bruno, expedindo-se o respectivo alvará. Não há bens apreendidos. Comunique-se esta sentença ao IIRGD. Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada. Sem condenação ao pagamento de custas e despesas processuais. Arquivem-se os autos. Certifico, desde logo, o trânsito em julgado para Ministério Público, Defesa e Réus." NADA MAIS. Para constar, lavrei este que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo(a) MM(^a). Juiz(a) e por mim, Escrevente. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Dou as partes presentes por intimadas. Eu, Daniel Kazuhiko Kuruiwa, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA